

राप्ती_स्वास्थ्य_वज्जिज्ञान_प्रतष्ठान_ऐन_२०७४

English title: Rapti Academy of Health Sciences Act, 2017

राप्ती स्वास्थ्य वज्जिज्ञान प्रतष्ठान ऐन, २०७४ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०७४ । ०६ । २९ । संशोधन गर्ने ऐन । १. नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । २. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । ३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । संवत् २०७४ सालको ऐन नं. ३३ । राप्ती स्वास्थ्य वज्जिज्ञान प्रतष्ठानका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: स्वास्थ्य वज्जिज्ञानको क्षेत्रमा उच्चस्तरीय अध्ययन र अनुसन्धानको व्यवस्था गरी मुलुकलाई आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न तथा स्वास्थ्य सेवामा सर्वसाधारण जनतालाई सहज, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन राप्ती स्वास्थ्य वज्जिज्ञान प्रतष्ठानको स्थापना र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको संवधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "राप्ती स्वास्थ्य वज्जिज्ञान प्रतष्ठान ऐन, २०७४" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "अस्पताल" भन्नाले दफा १५ बमोजिमको अस्पताल सम्झनु पर्छ । (ख) "अस्पताल व्यवस्थापन समिति" भन्नाले दफा १६ बमोजिम गठन भएको अस्पताल व्यवस्थापन समिति सम्झनु पर्छ । (ग) "उपकुलपति" भन्नाले दफा १९ बमोजिमको उपकुलपति सम्झनु पर्छ । (घ) "कार्यकारी परिषद्" भन्नाले दफा ११ बमोजिम गठन भएको कार्यकारी परिषद् सम्झनु पर्छ । (ङ) "कुलपति" भन्नाले दफा १७ बमोजिमको कुलपति सम्झनु पर्छ । (च) "डीन" भन्नाले दफा २२ बमोजिमको डीन सम्झनु पर्छ । (छ) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (ज) "नरिदेशक" भन्नाले दफा २३ बमोजिमको नरिदेशक सम्झनु पर्छ । (झ) "प्रतष्ठान" भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको राप्ती स्वास्थ्य वज्जिज्ञान प्रतष्ठान सम्झनु पर्छ । (ञ) "प्राज्ञिक परिषद्" भन्नाले दफा ९ बमोजिम गठन भएको प्राज्ञिक परिषद् सम्झनु पर्छ । (ट) "मन्त्रालय" भन्नाले नेपाल सरकारको स्वास्थ्य सम्बन्धी वषिय हेर्ने मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । (ठ) "रजिष्ट्रार" भन्नाले दफा २१ बमोजिमको रजिष्ट्रार सम्झनु पर्छ । (ड) "शिक्षक" भन्नाले प्रतष्ठानमा अध्यापन तथा अनुसन्धान गर्न नियुक्त भएको व्यक्तिसम्झनु पर्छ । (ढ) "शिक्षाध्यक्ष" भन्नाले दफा २० बमोजिमको शिक्षाध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (ण) "शैक्षिक संस्था" भन्नाले दफा १४ बमोजिम स्थापना भएको शैक्षिक संस्था सम्झनु पर्छ । (त) "सभा" भन्नाले दफा ७ बमोजिम गठन भएको सभा सम्झनु पर्छ । (थ) "सहकुलपति" भन्नाले दफा १८ बमोजिमको सहकुलपति सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । प्रतष्ठानको स्थापना, स्वरुप तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । ३. प्रतष्ठानको स्थापना: (१) स्वास्थ्य वज्जिज्ञानको क्षेत्रमा उच्चस्तरीय अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धान गर्न तथा स्वास्थ्य सेवामा सर्वसाधारण जनतालाई सहज, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने काम समेतका लागि राप्ती स्वास्थ्य वज्जिज्ञान प्रतष्ठानको स्थापना गरिएकोछ । (२) प्रतष्ठानको मुख्य कार्यालय दाङ्ग जिल्लाको घोराहीमा रहनेछ ।

(३) प्रतष्ठानलाई अङ्ग्रेजी भाषामा राप्ती एकेडेमी अफ हेल्थ साइन्सेज भनिनेछ । ४. प्रतष्ठान स्वशासित संस्था हुने: (१) प्रतष्ठान अवच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित संस्था हुनेछ । (२) प्रतष्ठानको सबै काम कारबाहीको नमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । (३) प्रतष्ठानले व्यक्तिसरह चल, अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबखिन गर्न वा अन्य कुनै किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (४) प्रतष्ठानले व्यक्तिसरह आफ्नो नामबाट नालसि उजूर गर्न र प्रतष्ठान उपर पर्ने सोही नामबाट नालसि उजूर लाग्न सक्नेछ । ५. प्रतष्ठानको स्वरुप: प्रतष्ठानमा देहाय बमोजिमका सङ्गठनहरू रहनेछन् र तीहरूको सामूहिक रूप नै प्रतष्ठानको स्वरुप हुनेछ :- । (क) सभा, । (ख) प्राज्ञिक परिषद्, । (ग) कार्यकारी परिषद्, । (घ) सेवा आयोग, । (ङ) वदिया परिषद्, । (च) सङ्काय, । (छ) अनुसन्धान केन्द्र, । (ज) शैक्षिक संस्था, । (झ) अस्पताल, । (ञ) तोकिए बमोजिमका अन्य निकाय । ६. प्रतष्ठानको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) प्रतष्ठानको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न वषियमा अध्ययन, अध्यापन, तालीम तथा अनुसन्धान गर्ने, गराउने, । (ख) गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, । (ग) स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न वषियमा अध्ययन, अध्यापन, तालीम संस्था तथा अस्पतालसँग समझौता गर्ने, । (घ) गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको लागि आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने, । (ङ) प्रतष्ठानद्वारा सञ्चालन गरिने विभिन्न कार्यक्रमहरूलाई सुदृढ तुल्याउन र त्यस्ता कार्यक्रमको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न स्वदेशी वा वदेशी विश्वविद्यालय, शैक्षिक संस्था वा अस्पतालसँग समन्वय कायम गर्ने, । (च) स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित स्वदेशी तथा वदेशी विश्वविद्यालय, प्रतष्ठान र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्ग संस्थासँग सम्बन्ध स्थापना, वसतिार र सुदृढ गरी पारस्परिक सहयोग आदान प्रदान गर्ने, । (छ) स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न वषियमा गोष्ठी, सम्मेलन, सेमिनार, अन्तरक्रिया आयोजना गर्ने, गराउने, । (ज) स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न पुस्तक, पर्चा, बुलेटिन तथा सचेतना पोस्टर प्रकाशन गर्ने, गराउने, । (झ) तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने, गराउने । (२) प्रतष्ठानको काम, कर्तव्य र अधिकार प्रतष्ठानको

सङ्गठन मार्फत प्रयोग र पालना हुनेछन् । परचिखेद-३ । सभाको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । ७. सभाको गठन: (१) प्रतष्ठानको सर्वोच्च निकायको रुपमा एक सभा रहनेछ । (२) सभाको गठन देहाय बमोजमि हुनेछ :- । पद भूमिका । (क) कुलपतिअध्यक्ष । (ख) सहकुलपतिउपाध्यक्ष । (ग) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (स्वास्थ्य क्षेत्र हेर्ने) सदस्य । (घ) उपकुलपति सदस्य । (ङ) स्वास्थ्य विज्ञान सम्बन्धी उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने विश्वविद्यालय तथा अन्य प्रतष्ठानका उपकुलपतिहरूमध्ये कार्यकारी परिषद् सफारसिमा सभाबाट मनोनीत दुई जना सदस्य । (च) सचिव, मन्त्रालय सदस्य । (छ) सचिव, नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय सदस्य । (ज) सचिव, नेपाल सरकारको शिक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय सदस्य । (झ) शिक्षाध्यक्ष सदस्य । (ञ) डीनहरूमध्येबाट सभाबाट मनोनीत एक जना सदस्य । (ट) निर्देशक सदस्य । (ठ) प्रमुख, दाङ्ग जिल्ला समन्वय समिति सदस्य । (ड) प्रमुख, घोराही उपमहानगरपालिका सदस्य ।

(ढ) शिक्षकहरूमध्ये प्राज्ञिक परिषद्को सफारसिमा कार्यकारी परिषद्बाट मनोनीत कम्तीमा एक जना महिला सहित दुई जना सदस्य । (ण) शैक्षिक संस्थाका प्रमुखहरूमध्ये कार्यकारी परिषद्को सफारसिमा सभाबाट मनोनीत एक जना सदस्य । (त) अध्यक्ष, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् सदस्य । (थ) अध्यक्ष, नेपाल मेडिकल काउन्सिल सदस्य । (द) दलित, आदिवासी/जनजाति तथा पछिछेता वर्गबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी कार्यकारी परिषद्को सफारसिमा सभाबाट मनोनीत कम्तीमा दुई जना महिला सहित चार जना सदस्य । (ध) चन्दादाताहरूमध्ये कार्यकारी परिषद्को सफारसिमा सभाबाट मनोनीत कम्तीमा एकजना महिला सहित दुई जना सदस्य । (न) प्रतष्ठानमा कार्यरत कर्मचारीहरूमध्ये सभाबाट मनोनीत एक जना सदस्य । (प) रजिष्ट्रार सदस्य सचिव । (३) उपदफा (२) बमोजमि मनोनीत सदस्यहरूको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ । (४) मनोनीत सदस्यको पद कुनै कारणले रक्ति हुन गएमा बाँकी अवधिको लागि सो पदमा पहिले जुन प्रक्रियाबाट पूर्ति गरिएको हो, सोही प्रक्रिया बमोजमि अर्को व्यक्तिलाई मनोनयन गरिनेछ । (५) सभाको बैठक सम्बन्धी कार्यवधि तोकिए बमोजमि हुनेछ । ८. सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार: सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) प्रतष्ठानको नीति, योजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, । (ख) प्रतष्ठानको वार्षिक बजेट स्वीकृत गर्ने, । (ग) प्रतष्ठानको नियम स्वीकृत गर्ने, । (घ) प्रतष्ठानको तर्फबाट प्रदान गरिने छात्रवृत्ति, उपाधि, प्रमाणपत्र, पदक तथा पुरस्कार प्रदान गर्ने, । (ङ) तोकिए बमोजमि मानार्थ उपाधि प्रदान गर्ने, । (च) आफ्नो मातहतमा रहेका प्रतष्ठानका विभिन्न निकायलाई मार्गदर्शन गर्ने तथा आवश्यक निर्देशन दनि, । (छ) राष्ट्रिय स्वास्थ्य तथा शिक्षा नीति निर्माण गर्ने क्रममा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दनि, । (ज) प्रतष्ठानको वार्षिक प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने, । (झ) प्रतष्ठानको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने र स्वीकृत गर्ने, । (ञ) शैक्षिक संस्थाहरूको स्थापना सम्बन्धमा आवश्यक प्रबन्ध गर्ने, गराउने, । (ट) तोकिए बमोजमिका अन्य काम गर्ने, गराउने । परचिखेद-४ । प्राज्ञिक परिषद्को गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । ९. प्राज्ञिक परिषद्को गठन : (१) प्रतष्ठानको शैक्षिक, प्राज्ञिक तथा अनुसन्धानात्मक कार्यलाई व्यवस्थिति र नियमिति गर्ने निकायको रुपमा एक प्राज्ञिक परिषद् रहनेछ । (२) प्राज्ञिक परिषद्को गठन देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) शिक्षाध्यक्ष - अध्यक्ष । (ख) प्रतष्ठानका विभिन्न विषयगत समितिका अध्यक्षहरूमध्ये कार्यकारी परिषद्को सफारसिमा सभाबाट मनोनित पाँच जना - सदस्य । (ग) निर्देशक - सदस्य । (घ) प्रतष्ठानका पाठ्यक्रम तथा परीक्षा सम्बन्धी निकायका प्रमुखहरू - सदस्य । (ङ) शिक्षकहरूमध्ये कार्यकारी परिषद्को सफारसिमा सभाबाट मनोनित कम्तीमा एक जना महिला सहित दुई जना - सदस्य ।

(च) स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका व्यक्तिको मध्ये कार्यकारी परिषद्को सफारसिमा सभाबाट मनोनित कम्तीमा एक जना महिला सहित दुई जना - सदस्य । (छ) डीनहरूमध्येबाट उपकुलपतिले मनोनित गरेको डीन - सदस्य सचिव । (३) उपदफा (२) बमोजमि मनोनित सदस्यहरूको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ । (४) मनोनीत सदस्यको पद कुनै कारणले रक्ति हुन गएमा बाँकी अवधिको लागि सो पदमा पहिले जुन प्रक्रियाबाट पूर्ति गरिएको हो, सोही प्रक्रिया बमोजमि अर्को व्यक्तिलाई मनोनयन गरिनेछ । (५) प्राज्ञिक परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यवधितोकिए बमोजमि हुनेछ । १०. प्राज्ञिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार : प्राज्ञिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) प्रतष्ठानको शैक्षिक, प्राज्ञिक तथा अनुसन्धानात्मक कार्यलाई व्यवस्थिति एवं नियमिति गर्न आवश्यक नीति, योजना तथा कार्यक्रम बनाई स्वीकृतिको लागि सभामा पेश गर्ने, । (ख) स्वास्थ्य विज्ञान सम्बन्धी विभिन्न विषय र तहमा शिक्षा प्रदान गर्न अध्ययन तथा अनुसन्धान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गराउने, । (ग) प्रतष्ठानको लागि आवश्यक पर्ने शिक्षकको योग्यता निर्धारण गर्ने, । (घ) प्रतष्ठानबाट सञ्चालन हुने अध्ययन, अनुसन्धान, तालिम र प्रशिक्षण कार्यक्रमको स्तर निर्धारण तथा पाठ्यक्रम स्वीकृत गर्ने, । (ङ) विद्यार्थी छनौट गर्ने, । (च) परीक्षाको मापदण्ड निर्धारण गर्ने, । (छ) परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन गर्ने, । (ज) प्रतष्ठानबाट सञ्चालित अध्ययन कार्यक्रममा सफल हुने विद्यार्थीलाई उपाधि प्रदान गर्न सभामा सफारसि गर्ने, । (झ) प्रतष्ठानको तर्फबाट प्रदान गरिने मानार्थ उपाधि, छात्रवृत्ति, पदक र पुरस्कार प्रदान गर्न सभामा सफारसि गर्ने, । (ज) गुणस्तरीय पाठ्यपुस्तक तयार गर्ने, । (ट) प्रतष्ठानबाट सञ्चालन हुने अध्ययन, अनुसन्धान, तालिम तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमको मूल्यांकन गर्ने, । (ठ) अध्ययन, तालिम तथा अनुसन्धान बापतको शुल्क निर्धारण गर्ने, । (ड) सभाबाट स्वीकृत प्राज्ञिक परिषदसँग सम्बन्धित नरिणय कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्ने, । (ढ) तोकिए बमोजमिका अन्य काम गर्ने ।

परचिछेद-५ । कार्यकारी परिषद्को गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । ११. कार्यकारी परिषद्को गठन : (१) प्रतष्ठानको कार्यकारी निकायको रुपमा काम गर्न एक कार्यकारी परिषद् रहनेछ । (२) कार्यकारी परिषद्को गठन देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) उपकुलपति - अध्यक्ष । (ख) शिक्षाध्यक्ष - सदस्य । (ग) डीनहरूमध्येबाट एक जना - सदस्य । (घ) सभाका सदस्य रहेका शैक्षिक संस्थाका प्रमुखहरूमध्येबाट एक जना - सदस्य । (ङ) निर्देशक - सदस्य । (च) शिक्षकहरूमध्येबाट एक जना - सदस्य । (छ) रजिष्ट्रार - सदस्य-सचिव । (३) उपदफा (२) को खण्ड (ग), (घ) र (च) बमोजमिका सदस्यको मनोनयन उपकुलपतिको सफारसिमा सहकुलपतिले गर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजमि मनोनति सदस्यको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ । (५) कार्यकारी परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यवधि तोकिए बमोजमि हुनेछ । १२. कार्यकारी परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार : कार्यकारी परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ :- ।

(क) सभाको नर्णय तथा निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (ख) प्रतष्ठानको लागि आवश्यक पर्ने नियमको मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतको लागि सभामा पेश गर्ने, । (ग) प्रतष्ठानको नीति, योजना, वार्षिक कार्यक्रम, प्रगति विवरण, वार्षिक बजेट, लेखापरीक्षण प्रतविदन तथा अन्य प्रस्तावहरू तयार गरी स्वीकृतको लागि सभामा पेश गर्ने, । (घ) मातहतका निकायबाट सम्पन्न भएका काम, कारबाहीको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने तथा आवश्यकता अनुसार त्यस्ता निकायलाई निर्देशन दनि, । (ङ) सभाको नीति निर्देशनको अधीनमा रही प्रतष्ठानको कोष तथा चल अचल सम्पत्तिको सञ्चालन, रेखदेख र संरक्षण गर्ने, बेचबखिन गर्ने तथा ठेक्कापट्टामा दनि, । तर नेपाल सरकारबाट प्राप्त अचल सम्पत्ति बेचबखिन गर्दा नेपाल सरकारको स्वीकृत लिनु पर्नेछ । (च) प्रतष्ठानलाई प्राप्त वभिनि कसिमिका सहयोग ग्रहण गर्ने, । (छ) तोकिए बमोजमिका अन्य काम गर्ने, गराउने । परचिछेद-६ । वदियापरिषद्, सङ्काय, शैक्षिक संस्था, अस्पताल तथा अन्य निकाय । १३. वदियापरिषद्, सङ्काय तथा अनुसन्धान केन्द्र सम्बन्धी व्यवस्था : (१) प्रतष्ठानले वदियापरिषद्, सङ्काय तथा अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि स्थापति वदियापरिषद्, सङ्काय तथा अनुसन्धान केन्द्रको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ । १४. शैक्षिक संस्थाको स्थापना तथा सञ्चालन : (१) प्रतष्ठानले स्वास्थ्य विज्ञान सम्बन्धी वभिनि विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले आवश्यकता अनुसार शैक्षिक संस्थाको स्थापना गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि स्थापति शैक्षिक संस्थाको सञ्चालन तोकिए बमोजमि हुनेछ । १५. अस्पतालको स्थापना र सञ्चालन : (१) प्रतष्ठानले स्वास्थ्य क्षेत्रमा उच्चस्तरीय अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न र गुणस्तरीय तथा सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनको लागि अस्पतालको स्थापना गर्नेछ । (२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदा बखत प्रचलित कानून बमोजमि स्थापना भई सञ्चालन भइरहेको राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल उपदफा (१) बमोजमि स्थापना भएको मानिनेछ । (३) अस्पतालको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन तोकिए बमोजमि हुनेछ । १६. अस्पताल व्यवस्थापन समिति : (१) अस्पताललाई सुचारु रुपले सञ्चालन गर्न, गराउनको लागि एक अस्पताल व्यवस्थापन समिति रहनेछ । (२) अस्पताल व्यवस्थापन समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ । परचिछेद-८ । प्रतष्ठानका पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारी । १७. कुलपति : (१) प्रधानमन्त्री प्रतष्ठानको कुलपति हुनेछ । (२) कुलपति प्रतष्ठानको प्रमुख हुनेछ । (३) कुलपतिले प्रतष्ठानको निरीक्षण गर्न सक्नेछ । १८. सहकुलपति : स्वास्थ्य मन्त्री प्रतष्ठानको सहकुलपति हुनेछ । १९. उपकुलपति : (१) उपकुलपति प्रतष्ठानमा पूरा समय काम गर्ने प्रमुख पदाधिकारी हुनेछ । (२) उपकुलपतिको पदमा नियुक्तको लागि सफारसि गर्न कुलपतिबाट सहकुलपतिको अध्यक्षतामा सभाका अन्य दुई जना सदस्य रहेको एक समिति गठन हुनेछ र सो समितिको सफारसिमा कुलपतिले उपकुलपति नियुक्ति गर्नेछ ।

(३) उपकुलपतिको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (४) उपकुलपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार, पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्त तोकिए बमोजमि हुनेछ । २०. शिक्षाध्यक्ष : (१) प्रतष्ठानको शैक्षिक तथा प्राज्ञिक कार्यको रेखदेखको लागि उपकुलपतिको सफारसिमा सहकुलपतिले शिक्षाध्यक्षको नियुक्ति गर्नेछ । (२) शिक्षाध्यक्ष प्रतष्ठानमा पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारी हुनेछ । (३) शिक्षाध्यक्षको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (४) शिक्षाध्यक्षको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार, पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्त तोकिए बमोजमि हुनेछ । २१. रजिष्ट्रार : (१) प्रतष्ठानको आर्थिक र कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी कामको रेखदेखको लागि उपकुलपतिको सफारसिमा सहकुलपतिले रजिष्ट्रारको नियुक्ति गर्नेछ । (२) रजिष्ट्रार प्रतष्ठानको पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारी हुनेछ । (३) रजिष्ट्रारको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (४) रजिष्ट्रारको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार, पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्त तोकिए बमोजमि हुनेछ । २२. डीन : (१) प्रतष्ठानको सङ्कायको प्रमुख भई काम गर्नको लागि उपकुलपतिले डीनको नियुक्ति गर्नेछ । (२) डीन प्रतष्ठानको पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारी हुनेछ । (३) डीनको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (४) डीनको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार, पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्त तोकिए बमोजमि हुनेछ । २३. निर्देशक : (१) अस्पतालको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा काम गर्नको लागि उपकुलपतिले रजिष्ट्रारको सफारसिमा निर्देशकको नियुक्ति गर्नेछ । (२) निर्देशकको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (३) निर्देशकको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार, पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्त तोकिए बमोजमि हुनेछ । २४. अन्य पदाधिकारी : (१) प्रतष्ठानमा तोकिए बमोजमि अन्य पदाधिकारीहरू रहन सक्नेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजमिका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति काम, कर्तव्य र अधिकार, पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाको शर्त

तोकएि बमोजमि हुनेछ । २५. पदबाट हटाउन सक्ने : (१) उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष वा रजिष्ट्रारले आफ्नो पदीय जम्मेवारी पूरा नगरेको, पद अनुरूपको आचरण नगरेको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको छैन भनी सभामा तत्काल कायम रहेका एक चौथाई सदस्यले कुलपति समक्ष लेखित नविदन दिएमा कुलपतिले सभाको कुनै सदस्यको अध्यक्षतामा अन्य एक जना सदस्य र मन्त्रालयका सचिव रहेको तीन सदस्यीय एक छानबनि समिति गठन गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको छानबनि समितिले उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष वा रजिष्ट्रारले आफ्नो पदीय जम्मेवारी पूरा नगरेको, इमानदारीपूर्वक काम नगरेको वा आफ्नो कर्तव्य पालन नगरेको भनी सफारसि गरेमा र सो कुरा सभाको बैठकबाट पारित भएमा कुलपतिले त्यस्तो उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष वा रजिष्ट्रारलाई नजिको पदबाट हटाउनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि छानबनि समिति गठन भएपछि उपदफा (२) बमोजमि सभाबाट नर्णय नभएसम्म त्यस्तो पदाधिकारी आफ्नो पदबाट स्वतः नलिम्बन हुनेछ ।

(४) उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष वा रजिष्ट्रार बाहेक प्रतष्ठानका अन्य पदाधिकारीलाई पदबाट हटाउने सम्बन्धी व्यवस्था तोकएि बमोजमि हुनेछ । (५) उपदफा (२) बमोजमि प्रतष्ठानका पदाधिकारीलाई पदबाट हटाउने सफारसि गर्नु अघि छानबनि समितिले नजि उपर लागेको आरोपको सफाई पेश गर्ने मौका दनि पर्नेछ । २६. प्रतष्ठानका शिक्षक तथा कर्मचारी : (१) प्रतष्ठानमा आवश्यक सङ्ख्या शिक्षक तथा कर्मचारीहरू रहने छन् । (२) प्रतष्ठानका शिक्षक तथा कर्मचारीको नयुक्त लोकसेवा आयोगको सफारसिमा तोकएि बमोजमि हुनेछ । (३) प्रतष्ठानका शिक्षक तथा कर्मचारीको काम, कर्तव्य र अधिकार, पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त तोकएि बमोजमि हुनेछ । परचिछेद-९ । प्रतष्ठानको कोष, लेखा तथा लेखापरीक्षण । २७. प्रतष्ठानको कोष : (१) प्रतष्ठानको एउटा छुट्टै कोष हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन् :- (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, । (ख) शैक्षिक शुल्क तथा सेवा शुल्कबाट प्राप्त रकम, । (ग) स्वदेशी वा वदेशी व्यक्ती, सङ्घ, संस्था वा वदेशी सरकारबाट अनुदान वा ऋण स्वरूप प्राप्त रकम, । (घ) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम । (३) उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजमि प्रतष्ठानले वदेशी व्यक्ती, सङ्घ, संस्था वा सरकारबाट कुनै रकम प्राप्त गर्नु अघि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिले हुनेछ । (४) प्रतष्ठानको कोषको रकम कुनै वाणजिय बैङ्कमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ । (५) प्रतष्ठानको सबै खर्चहरू उपदफा (१) बमोजमिको कोषबाट व्यहोरिनेछ । (६) प्रतष्ठानको कोष र खाताको सञ्चालन तोकएि बमोजमि हुनेछ । २८. लेखा र लेखापरीक्षण : (१) प्रतष्ठानको आय व्ययको लेखा प्रचलित कानून राखिनेछ । (२) प्रतष्ठानको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ । परचिछेद-१० । विविधि । २९. सम्बन्धन दिने नसक्ने : प्रतष्ठानले कुनै शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धन दिने सक्ने छैन । ३०. अन्य संस्थालाई समाहति गर्न सक्ने : (१) प्रचलित कानून बमोजमि स्थापना भई सञ्चालन भएका स्वास्थ्य विज्ञान सम्बन्धी कुनै संस्था प्रतष्ठानसँग समाहति हुन चाहेमा प्रतष्ठानले त्यस्तो संस्थालाई प्रतष्ठानमा समाहति गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि संस्था समाहति गर्ने सम्बन्धी आधार तथा कार्यविधि तोकएि बमोजमि हुनेछ । ३१. राष्ट्रिय शिक्षा तथा स्वास्थ्य नीति अनुरूप काम गर्नु पर्ने : प्रतष्ठानले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको राष्ट्रिय स्वास्थ्य तथा शिक्षा नीति अनुरूप काम गर्नु पर्नेछ । ३२. आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था : (१) प्रतष्ठानले प्रत्येक शैक्षिक सत्रमा भर्ना गर्ने कुल विद्यार्थी सङ्ख्याको दश प्रतिशतमा नघट्ने गरी सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरी प्रवेशिका वा सो सरह उत्तीर्ण गरेका महिला, दलित, आदिवासी/जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ती, मधेशी तथा पछिडएका क्षेत्रका विद्यार्थीका लागि आरक्षणको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि आरक्षण गरिएका स्थानमा प्रतस्पर्धाद्वारा विद्यार्थी छनौट गरिनेछ ।

३३. विद्यार्थी भर्ना गर्दा प्राथमिकता दिनु पर्ने : (१) प्रतष्ठानले प्रवेशिका वा सो सरह उत्तीर्ण गरी स्वास्थ्य विज्ञान सम्बन्धी विषयमा प्रवणिता प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उत्तीर्ण गरेका र दुर्गम क्षेत्रको स्वास्थ्य संस्थामा तोकिएको अवधिभर काम गरेका स्वास्थ्य सेवाका सहायक कर्मचारीलाई प्रतष्ठानको स्नातक तहमा अध्ययन गर्नका लागि भर्ना हुन प्राथमिकता दिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि भर्ना हुन चाहने कर्मचारीले नेपाल मेडिकल काउन्सिलले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको हुनु पर्नेछ । ३४. छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने : (१) प्रतष्ठानले प्रत्येक शैक्षिक सत्रमा भर्ना गर्ने कुल विद्यार्थी सङ्ख्याको कम्तीमा पचास प्रतिशत स्थानमा आर्थिक रूपले विपन्न विद्यार्थीलाई पूर्ण रूपमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि "आर्थिक रूपले विपन्न" भन्नाले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरी प्रवेशिका वा सो सरह उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरूमध्ये तोकिएको आधारमा सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आर्थिक विपन्न भनी सफारसि गरेको विद्यार्थीलाई जनाउँछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि पचास प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी सो को पैतालीस प्रतिशत स्थानमा महिला, दलित, आदिवासीजनजाती, मधेशी, अपाङ्गता भएका व्यक्ती तथा पछिडएका क्षेत्रका विद्यार्थीलाई मात्र छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइनेछ । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजमि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने आधार तोकएि बमोजमि हुनेछ । (४) कुनै निकाय वा संस्थाले कुनै विद्यार्थीलाई प्रतष्ठान अध्ययनको लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन सक्नेछ । ३५. तोकेको स्थानमा काम गर्नु पर्ने : (१) यस ऐन बमोजमि आरक्षण वा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेको विद्यार्थीले प्रतष्ठानले तोकेको पछिडएका क्षेत्रमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गर्नु पर्नेछ । (२) कुनै निकाय वा संस्थाको छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले त्यस्तो छात्रवृत्ति पाए बापत कुनै ठाउँमा नशिचति अवधिसम्म काम गर्नु

पर्ने गरी छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने निकाय वा संस्थाले शर्त राखेको भए सोही शर्त बमोजमि र त्यसरी शर्त नराखेको भए उपदफा (१) बमोजमिको अवधिभर काम गर्नु पर्नेछ । (३) दफा ३३ बमोजमि प्रतष्ठानको प्राथमिकतामा भर्ना भएका वदियार्थीले प्रतष्ठानले तोकेको अवधिभर पछिडएका क्षेत्रमा काम गर्नु पर्नेछ । (४) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । दफा ३२ को उपदफा (१) बमोजमिको आरक्षण र दफा ३४ बमोजमिको छात्रवृत्तमा अध्ययन गर्ने वदियार्थीले उपदफा (१), (२) वा (३) मा उल्लेखित पूरा अवधिकाम गरेपछि मात्र प्रतष्ठानले त्यस्तो वदियार्थीलाई शैक्षिक योग्यताको स्थायी प्रमाणपत्र दनिछ । (५) प्रतष्ठानले दफा ३२, ३३ र ३४ बमोजमिको आरक्षण, प्राथमिकता वा छात्रवृत्तमा अध्ययन गर्ने वदियार्थी बाहेक प्रतष्ठानमा अध्ययन गर्ने अन्य वदियार्थीलाई अध्ययन पश्चात् पछिडएका क्षेत्रको स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्न प्रोत्साहति गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

३६. वार्षिक प्रतविदन : (१) प्रतष्ठानले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र आफूले वर्षभरमा गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतविदन मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको प्रतविदनमा अन्य कुराको अतिरिक्त प्रतष्ठानले वर्षभरमा गरेको कामको संक्षिप्त विवरण र प्रतष्ठानको उपलब्धि लगायतका कुराहरू उल्लेख गर्नु पर्नेछ । ३७. अधिकार प्रत्यायोजन : (१) सभाले यस ऐन बमोजमि आफूलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार प्राज्ञिक परिषद्, कार्यकारी परिषद् वा उपकुलपतिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (२) प्राज्ञिक परिषद् तथा कार्यकारी परिषद्ले यस ऐन बमोजमि आफूलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार प्रतष्ठानका कुनै पदाधिकारी वा मातहतका कुनै निकायलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ३८. काम कारबाही बदर नहुने : प्रतष्ठानको कुनै पदाधिकारी वा सदस्यको स्थान रक्ति भई वा प्रतष्ठानको कुनै सङ्गठनको कुनै पदाधिकारी वा सदस्यको नियुक्ति वा मनोनयनमा त्रुटि भएको कारणले मात्र प्रतष्ठानबाट भए गरेको काम कारबाही बदर हुने छैन । ३९. निर्देशन दनि सक्ने : प्रतष्ठानको काम कारबाहीको सम्बन्धमा कुलपति तथा सहकुलपतिले प्रतष्ठानलाई आवश्यक निर्देशन दनि सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु प्रतष्ठानको कर्तव्य हुनेछ । ४०. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क : प्रतष्ठानले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा मन्त्रालय मार्फत् राख्नु पर्नेछ । ४१. शपथ लनु पर्ने : प्रतष्ठानको पदाधिकारीको पदमा नियुक्त भएको व्यक्तिले आफ्नो पदको कार्यभार सम्हाल्नु अघि तोकिए बमोजमिको ढाँचामा शपथ लनु पर्नेछ । ४२. कर्मचारी प्रतष्ठानमा रहन सक्ने : (१) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल घोराही दाङ्गमा कार्यरत नेपाल स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूमध्ये प्रतष्ठानमा काम गर्न चाहने कर्मचारीले यस ऐन अन्तर्गत बनेको कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र मन्त्रालयमा नविदन दनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नविदन दनि कर्मचारीलाई मन्त्रालयले प्रतष्ठानको कर्मचारीको रूपमा रहने स्वीकृति दिएमा त्यस्ता कर्मचारी प्रतष्ठानको कर्मचारी मानिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि प्रतष्ठानमा रहने कर्मचारीले स्वास्थ्य सेवामा काम गरेको सेवा अवधि प्रतष्ठानको सेवा अवधिमा गणना हुनेछ । ४३. नियम बनाउने अधिकार : (१) यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि प्रतष्ठानले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक व्ययभार पर्ने विषयमा नियम बनाउँदा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिले गर्नु पर्नेछ । ४४. खारेजी र बचाउ : (१) राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६८ खारेज गरिएको छ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको गठन आदेश बमोजमिको विकास समितिमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई प्रतष्ठानको समान स्तर र तहको पदमा सारिनेछ ।